MASTER FINANCE VERTE – MODULE 5

Gouvernance d'entreprise, conformité et finance durable

Séance 6

Stewardship et comité final

Badr ABOUFARASSE, PhD

Polycopié de référence – 12 octobre 2026

Sous quelles conditions investir et suivre la décision ? Réunir les six pièces du dossier, exercer l'influence et organiser le réexamen.

Les cas et données SolarOne sont fictifs. Les références officielles sont cliquables.

TABLE DES MATIÈRES

1 Fondements pour approfondir le raisonnement 2

2 1 · Le dossier intégré : décider sans effacer les réserves 3

3 2 · Stewardship : utiliser les droits et l'influence avec un objectif 4

4 3 · Organiser une délibération contradictoire 6

5 4 · Quatre décisions possibles et leurs conséquences 7

6 5 · Transformer une réserve en condition vérifiable 8

7 6 · Tableau de bord : activités, résultats et qualité de l'information 10

8 7 · Escalade : prévoir la réaction avant que l'écart survienne 12

9 Approfondissement · Décider, exercer une influence et réexaminer 13

10 Exemple pratique · Données eau 16

11 Cas de synthèse 17

12 Synthèse générale du module 19

13 Sources officielles et lectures 20

I. FONDEMENTS POUR APPROFONDIR LE RAISONNEMENT

A. De la communication à une responsabilité dans le temps

La séance 5 a défini ce que les pièces permettent de communiquer. La séance 6 examine ce qu'elles permettent d'autoriser et comment la décision sera suivie. La qualité d'un investissement ne se décide pas une fois pour toutes : documents, opérations et impacts évoluent. Le comité doit préciser les conditions, les autorités et les événements qui peuvent modifier sa recommandation.

B. 1 · Stewardship et engagement : un objectif de changement

La note IPSF de novembre 2024 distingue le stewardship, ensemble de pratiques d'influence, de l'engagement, interaction visant des changements ou actions précis. Elle identifie notamment gouvernance, vote, escalade, suivi et transparence comme composantes communes. [C1] Dans SolarOne, demander une réunion n'est qu'une activité. Demander un plan eau, sa mise en œuvre et des preuves de résultat constitue une trajectoire d'engagement à examiner.

C. 2 · Influence, pouvoir et responsabilité

Le comité d'un investisseur, le conseil de la société, un prêteur et un gestionnaire ne possèdent pas automatiquement les mêmes pouvoirs. Les Principes OCDE situent les responsabilités du conseil et le rôle des investisseurs dans la gouvernance. [C2] Notre application commence par le mandat et les contrats. La désignation d'un administrateur ne transforme pas toutes les demandes de l'investisseur en décision de gestion. Une escalade doit utiliser un levier réellement disponible, avec les compétences et contraintes pertinentes.

D. 3 · Une chaîne de résultats plutôt qu'un nombre de réunions

La note IPSF souligne les difficultés d'attribution : un changement de comportement n'est pas toujours directement imputable à l'engagement. [C1] Pour les exercices, distinguer activité, sortie, mise en œuvre et effet. Trois réunions sont une activité ; un plan approuvé est une sortie ; sa réalisation demande des pièces ; un effet hydrique demande une mesure et une interprétation. Conserver le suivi sans revendiquer une causalité qui n'a pas été étudiée.

E. 4 · Décision conditionnelle : préciser l'acte autorisé

Dans les conventions du cas, accord de principe, engagement, décaissement et diffusion sont des actes distincts. Une condition doit indiquer l'acte qu'elle précède, le critère de satisfaction, la preuve, le producteur, le vérificateur et la conséquence d'un écart. « Sous réserve ESG » ne permet ni exécution ni contrôle. Un pourcentage de conditions clôturées ne remplace pas l'examen d'un préalable bloquant. Modifier une condition exige une décision traçable dans le mandat compétent.

F. 5 · Diligence continue et apprentissage

Le guide de diligence de l'OCDE organise identification des effets négatifs, prévention ou atténuation, suivi et communication, avec remédiation lorsque pertinente. [C3] Dans notre application, une controverse nouvelle appelle une instruction de sa gravité et de sa portée ; elle ne prouve pas d'emblée tous les faits allégués. Le calendrier de revue doit permettre une réaction anticipée. Documenter la correction de la brochure ne suffit pas à traiter un impact nouveau sur les personnes.

G. 6 · Escalade proportionnée et réexamen

Une politique d'escalade associe constat, réponse attendue, délai et prochaine décision. Dans le cas : demande de pièce, revue compétente, changement du plan ou retour au comité. La suspension et la sortie dépendent de droits à vérifier ; aucune n'est présumée automatique. Une cession modifie l'exposition de l'investisseur, mais son effet sur les opérations ou les personnes demande une analyse distincte. La note IPSF rappelle que l'influence des investisseurs ne remplace pas une politique de transition plus large. [C1]

H. Exemple guidé : une réserve qui reste opérante

Le relevé principal de mai manque. Le comité peut recommander de poursuivre l'instruction tout en maintenant, dans les conventions du dossier, une condition avant décaissement. L'exploitation produit la pièce ou documente une solution acceptable selon l'instrument ; le vérificateur contrôle le rapprochement ; l'autorité compétente statue. Un fait grave nouveau déclenche une revue anticipée. La note conserve alors décision, preuves, réserves et prochaine étape : elle organise une responsabilité dans le temps.

II. 1 · LE DOSSIER INTÉGRÉ : DÉCIDER SANS EFFACER LES RÉSERVES

Le module aboutit à une décision qui doit rester défendable après sa mise en œuvre. Le comité SolarOne dispose de cinq pièces : mandats, registre des risques, carte des exigences, mémo de qualification et avis de communication. Il doit maintenant recommander une décision, préciser les conditions et organiser la manière dont les investisseurs exerceront leurs droits et leur influence.

Objectifs. Distinguer décision, engagement et suivi ; adapter les leviers à la position d'investisseur ; formuler une condition vérifiable ; concevoir des indicateurs et une escalade ; conduire une délibération contradictoire ; produire une note intégrée, un registre des conditions et un plan à 90 jours.Le comité est celui d'un investisseur fictif ; il ne remplace pas le conseil de SolarOne ni les compétences des autorités. Les montants, dates relatives, contrats et règles de décision ci-dessous sont des conventions pédagogiques. Le comité de fin de séance est un atelier formatif. Les consignes, le barème et les modalités de dépôt de l'évaluation finale sont publiés dans l'espace dédié.

Séance	Pièce	Question dans la décision
1	Mandats et responsabilités	Qui est autorisé à décider et signer ?
2	Risques et contrôles	Quels risques restent insuffisamment maîtrisés ?
3	Exigences et données	Que faut-il produire et sur quel fondement ?
4	Qualification	Quelle propriété est démontrée ?
5	Allégations	Que peut-on communiquer ?
6	Décision et suivi	Quelles conditions et quelle réaction aux écarts ?

Exercice complémentaire · Application 1

Application 1Le directeur propose : « Le rendement est satisfaisant et le projet est solaire : votons oui, nous réglerons le reste après ». Identifiez trois informations sans lesquelles la recommandation ne peut être correctement formulée.

Corrigé détaillé · Application 1

Vérifier le mandat et la nature de la décision demandée ; établir les risques et conditions qui affectent la capacité à exécuter ; définir les pièces et réserves pouvant bloquer un engagement, un décaissement ou une communication. Le caractère solaire et un rendement annoncé ne résolvent pas le statut des autorisations, la donnée eau manquante ou les droits des parties affectées. On peut recommander une instruction supplémentaire ou un accord de principe conditionnel, mais il faut dire ce que cet accord autorise réellement.

Approfondissement du corrigé · Définir la décision demandée

Démarche : Préciser ce que le comité est autorisé à recommander et ce que chaque option déclenche. Relier réserves et pièces à l'engagement, au décaissement ou à la communication.

Portée de la réponse et erreur à éviter : Un accord de principe doit nommer son effet et ses limites. Le rendement et la technologie ne lèvent pas les questions de preuve, de mandat et de personnes affectées.

Justification attendue : citer la pièce ou l'hypothèse utilisée, préciser ce qu'elle permet de conclure et désigner la vérification encore nécessaire. La réponse doit pouvoir être comprise par une personne qui ne partage pas vos hypothèses implicites.

III. 2 · STEWARDSHIP : UTILISER LES DROITS ET L'INFLUENCE AVEC UN OBJECTIF

Les PRI définissent le stewardship par l'usage des droits et de l'influence des investisseurs au service de la valeur à long terme des clients et bénéficiaires, en tenant compte des ressources économiques, sociales et environnementales dont elle dépend [1]. Dans ce cours, il s'agit de relier une intention d'amélioration à un levier, une demande, une preuve et une décision de suivi.

A. 2.1 · Dialogue d'information et engagement

Une réunion peut recueillir des informations sans chercher un changement précis. Un engagement vise un objectif identifié : obtenir une action, améliorer une politique ou modifier une pratique. Compter les réunions ne suffit donc pas à mesurer un résultat. Le plan SolarOne décrit le changement attendu et la manière de constater sa réalisation.

Position fictive	Leviers à vérifier	Limite
Actionnaire minoritaire	Dialogue, vote et droits convenus	N'a pas tous les pouvoirs de gestion
Prêteur	Conditions de financement et droits contractuels	Ne peut inventer un droit de suspension
Investisseur en fonds	Dialogue avec le gestionnaire et mandat	Influence indirecte sur SolarOne
Administrateur désigné	Travail du conseil selon devoirs applicables	Rôle distinct de représentant commercial
Partenaire sans titre	Dialogue et coopération	Droits différents d'un actionnaire

B. 2.2 · Le rôle ne crée pas tous les droits

Avant d'annoncer une escalade, vérifier les documents de gouvernance, contrats, droits et contraintes. Le prêteur peut demander un rapport ; la conséquence d'un défaut dépend de la clause. Un actionnaire peut vouloir un vote ; sa faculté de proposer une résolution dépend des règles pertinentes. Les stratégies doivent être réalisables, pas simplement ambitieuses.

C. 2.3 · La sortie n'est pas un résultat social démontré

Céder un titre peut réduire l'exposition du portefeuille sans réparer un dommage ni faire disparaître l'activité. Il faut distinguer effet sur la position de l'investisseur et effet sur le comportement de l'entreprise. Dans le cas, le comité compare influence conservée, risque et conséquences possibles d'une sortie ; il ne présume pas qu'une option est toujours supérieure.

Exercice complémentaire · Application 2

Application 2Deux équipes annoncent chacune trois réunions avec SolarOne. La première obtient un plan eau approuvé avec responsable et preuves ; la seconde n'a aucun changement documenté. Comment comparer leurs résultats ?

Corrigé détaillé · Application 2

Les trois réunions mesurent une activité. Le plan approuvé mesure une sortie. Sa mise en œuvre et ses effets restent à vérifier. Le premier engagement a davantage de résultats documentés à cette étape, mais pas encore une amélioration finale démontrée. Comparer objectif, réponse, action réalisée et résultat observé. Éviter de conclure uniquement à partir du nombre de contacts.

Approfondissement du corrigé · Construire une chaîne de résultats

Démarche : Comparer activité, sortie, mise en œuvre et effet. Les réunions sont documentées ; le plan peut être approuvé ; son exécution et ses conséquences restent à mesurer.

Portée de la réponse et erreur à éviter : Le premier dossier présente un résultat intermédiaire plus étayé, pas nécessairement un impact final meilleur. Éviter d'attribuer tout changement à l'engagement sans analyse.

Justification attendue : citer la pièce ou l'hypothèse utilisée, préciser ce qu'elle permet de conclure et désigner la vérification encore nécessaire. La réponse doit pouvoir être comprise par une personne qui ne partage pas vos hypothèses implicites.

D. Exercice 1 · Réunion ou résultat ?

Trois réunions prouvent-elles un engagement réussi ?

Donnez un indicateur d'activité et une preuve de résultat intermédiaire.

Voir la réponse et le raisonnement · Exercice 1

Les réunions mesurent une activité. Un plan approuvé est une sortie ; sa mise en œuvre et les effets doivent encore être examinés. La comparaison des engagements repose sur changement attendu, action et preuve, pas seulement sur contacts.

L'influence dépend de la position de l'investisseur et de ses droits. L'atelier n'invente aucun remède contractuel.

IV. 3 · ORGANISER UNE DÉLIBÉRATION CONTRADICTOIRE

Les Principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l'OCDE de 2023 comprennent des chapitres sur les responsabilités du conseil, les investisseurs institutionnels, la transparence, ainsi que durabilité et résilience [2]. Ce cadre général inspire les questions ci-dessous ; l'organisation proposée pour SolarOne est une convention pédagogique à adapter aux règles et organes compétents.

A. 3.1 · Le mandat avant le vote

Le président ouvre la séance en précisant l'objet : avis de principe, recommandation de financement, validation d'une communication ou constat de réalisation des conditions. Le secrétaire conserve la version du dossier et les présents. La fonction conformité signale les conflits et les limites de compétence. Le comité ne vote pas une formulation qui masque plusieurs décisions distinctes.

Rôle de l'atelier	Responsabilité	Question à porter
Présidence	Définir décision et débat	Que nous autorise le mandat ?
Analyse financière	Présenter hypothèses et exposition	Quelles hypothèses fragiles ?
Environnement et social	Présenter impacts et actions	Quels écarts nécessitent une action préalable ?
Conformité / juridique	Champ, contrats et communication	Quelle affirmation ou obligation est étayée ?
Contrôle / secrétaire	Preuves, votes et suivi	Qui vérifie la clôture de chaque condition ?

B. 3.2 · Désaccords et conflits d'intérêts

Un désaccord argumenté constitue une information pour la décision. Le procès-verbal garde la réserve et la réponse, sans inventer un consensus. Un membre lié au fournisseur déclare sa situation ; examiner les règles de participation et de décision applicables. Dans l'atelier, l'intéressé apporte les informations factuelles mais ne valide pas seul la pièce contestée.

C. 3.3 · Le compte rendu n'est pas seulement le résultat du vote

Documenter le périmètre, les faits considérés, les hypothèses, les objections, les raisons de la décision, les conditions et les responsables. Une mention « approuvé » ne permet pas de savoir si le comité a autorisé un engagement ou un décaissement. Une note doit être lisible par une personne absente de la réunion.

Exercice complémentaire · Application 3

Application 3Le procès-verbal dit « décision unanime : projet durable approuvé ». Pourtant deux membres ont exprimé une réserve sur l'eau et le comité n'a discuté que l'accord de principe. Réécrivez le résultat.

Corrigé détaillé · Application 3

« Le comité recommande un accord de principe sur le financement, dans le mandat indiqué, sans autoriser le décaissement. Deux réserves sur la complétude des données eau sont maintenues et les conditions ci-dessous doivent être vérifiées avant toute décision de décaissement. » Compléter la trace du vote réel, des positions et des signataires. Ne pas écrire unanime si les modalités et positions ne le permettent pas ; ne pas ajouter durable à la place de la propriété effectivement examinée.

Approfondissement du corrigé · Rendre le procès-verbal fidèle

Démarche : Séparer nature de décision, positions exprimées, réserves et actes autorisés. La rédaction ne doit ni créer une unanimité ni étendre le résultat à la durabilité entière.

Portée de la réponse et erreur à éviter : Compléter responsables, conditions et prochaine revue. Un lecteur absent doit comprendre ce qui peut être fait et ce qui reste interdit ou en attente dans le mandat fictif.

Justification attendue : citer la pièce ou l'hypothèse utilisée, préciser ce qu'elle permet de conclure et désigner la vérification encore nécessaire. La réponse doit pouvoir être comprise par une personne qui ne partage pas vos hypothèses implicites.

V. 4 · QUATRE DÉCISIONS POSSIBLES ET LEURS CONSÉQUENCES

Option pédagogique	Sens	Condition de qualité
Approuver dans le mandat	Autoriser l'acte précis	Dossier et risques compatibles avec les règles
Accord de principe conditionnel	Autoriser une étape d'instruction définie	Séparer cette étape du décaissement
Différer	Demander informations ou actions avant décision	Question, responsable et délai de réexamen
Refuser	Ne pas poursuivre l'acte demandé	Motifs et périmètre documentés

A. 4.1 · Une réserve ne devient pas automatiquement une condition suffisante

Dire « sous réserve de traiter l'eau » ne fixe aucun critère de satisfaction. Identifier ce qui manque et la conséquence : relevé, estimation acceptable, action technique, examen des impacts ou accord du prêteur. Une incertitude fondamentale peut conduire à différer la décision plutôt qu'à inscrire une condition générique.

B. 4.2 · La décision financière demeure distincte

Une activité qualifiée n'est pas automatiquement rentable ou finançable. Inversement, un rendement favorable ne résout pas une condition réglementaire ou contractuelle. Le comité examine séparément la viabilité, les risques, les obligations, la qualification et la communication, puis explique la décision intégrée. Il ne les moyenne pas en une note unique pour effacer un obstacle.

C. 4.3 · La diligence continue après la décision

Le guide OCDE organise une démarche de diligence fondée sur les risques, avec prévention, suivi et communication [3]. Dans SolarOne, le plan continue à traiter les impacts et réserves après l'engagement ; il ne clôt pas un risque uniquement parce que le comité a voté. Les standards IFC offrent aussi un cadre de gestion environnementale et sociale dans leur propre périmètre [4].

Question de délibération. Quel fait nouveau nous ferait changer de décision ? Si aucune réponse n'est possible, le plan de suivi n'est pas encore relié à la décision.

VI. 5 · TRANSFORMER UNE RÉSERVE EN CONDITION VÉRIFIABLE

A. 5.1 · La syntaxe de la condition

Une condition précise objet, responsable de production, échéance, preuve, vérificateur, moment de contrôle et conséquence d'un écart. Le producteur n'est pas nécessairement le vérificateur. Le comité décide dans son mandat ; les conséquences contractuelles doivent être examinées et convenues avant d'être annoncées.

Condition fictive	Preuve attendue	Vérification et moment
Données eau complètes	Table rapprochée ; mai documenté ou méthode explicitement acceptée	Revue E&S et contrôle avant décision de décaissement
Raccordement	Document pertinent et analyse technique	Équipe projet et juridique avant engagement défini
Qualification	Mémo daté ; 70 % étayé et réserves conservées	Conformité avant toute déclaration
Communication	Brochure corrigée et versions cohérentes	Technique, contrôle et conformité avant diffusion
Fournisseur	Instruction de l'alerte et plan d'action	Revue E&S selon criticité avant étape retenue

B. 5.2 · Préalable, engagement continu et remédiation

Un préalable doit être satisfait avant un acte désigné. Un engagement continu doit être suivi sur une période. Une remédiation traite une cause ou un impact identifié. Une clause d'information fournit une donnée, mais ne garantit pas à elle seule une amélioration. Le dossier doit dire quelle catégorie est utilisée.

Exemple fictif : « Avant toute autorisation de décaissement, l'équipe E&S remet le tableau eau du trimestre, son rapprochement et une conclusion sur le relevé de mai, revue par le contrôle désigné. Tant que cette preuve n'est pas acceptée, le dossier revient au comité sans autorisation de décaissement. » La convention de l'exercice ne crée pas un droit légal universel de bloquer des fonds déjà engagés.

C. 5.3 · Le calendrier ne remplace pas la criticité

Une échéance de 30 jours peut être trop tardive si un acte irréversible intervient demain. Identifier les dépendances. Un document de communication ne doit pas être diffusé avant validation ; le traiter à J+30 après diffusion rend la condition incohérente. Les événements qui déclenchent une revue peuvent être aussi importants qu'une date fixe.

Exercice complémentaire · Application 4

Application 4Améliorez la condition « être conforme ESG dans trois mois ». Faites-en une condition sur la communication et une condition sur l'eau.

Corrigé détaillé · Application 4

Communication : version finale sans les cinq allégations excessives, preuves reliées et validation technique/conformité avant diffusion, signataire identifié. Eau : table couvrant le trimestre et le périmètre contractuel, relevé de mai retrouvé ou traitement explicitement accepté, rapprochement et revue avant l'acte de décaissement défini. Chaque condition précise le vérificateur et le traitement si elle n'est pas satisfaite. « Conforme ESG » ne désigne ni objet ni critère.

Approfondissement du corrigé · Transformer une réserve en condition

Démarche : Formuler acte concerné, critère, preuve, producteur, vérificateur, échéance et conséquence. Pour l'eau, préciser la couverture du trimestre et le traitement du relevé absent. Pour la communication, identifier la version finale validée.

Portée de la réponse et erreur à éviter : Une condition doit être testable par une personne qui n'a pas assisté à la réunion. « Conforme ESG » ne définit aucun test exécutable.

Justification attendue : citer la pièce ou l'hypothèse utilisée, préciser ce qu'elle permet de conclure et désigner la vérification encore nécessaire. La réponse doit pouvoir être comprise par une personne qui ne partage pas vos hypothèses implicites.

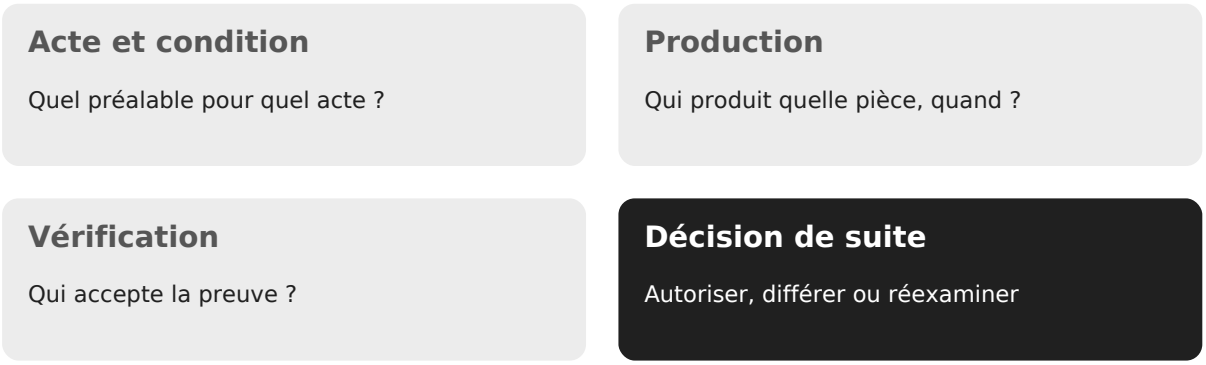


Figure 1 · Une condition relie la décision à la preuve · Construction pédagogique pour SolarOne.

D. Exercice 2 · Une condition avant quel acte ?

Comment rendre « être conforme ESG dans trois mois » vérifiable ?

Choisissez une condition et précisez acte, preuve et vérificateur.

Voir la réponse et le raisonnement · Exercice 2

Pour la communication : une brochure corrigée, liée aux preuves et validée par les fonctions compétentes avant diffusion. Pour l'eau : un tableau complet ou un traitement explicitement accepté du relevé absent, avec rapprochement et revue avant l'acte concerné.

Une date seule ne suffit pas. Le préalable doit précéder l'acte auquel il est attaché, et son acceptation doit être attribuée à une personne compétente.

Suite à la page suivante

Niveau	Exemple fictif	Interprétation

VII. 6 · TABLEAU DE BORD : ACTIVITÉS, RÉSULTATS ET QUALITÉ DE L'INFORMATION

Niveau	Exemple fictif	Interprétation
Activité	Deux réunions de suivi	Effort, sans résultat garanti
Sortie	Plan eau validé	Document ou action organisée
Réalisation	Contrôle installé et utilisé	Mise en œuvre observable
Résultat	Écart de mesure réduit selon comparaison définie	Effet à analyser avec méthode
Impact	Conséquences sur les personnes et ressources	Attribution et contexte à instruire

A. 6.1 · Mesurer ce qui peut modifier la décision

Les indicateurs doivent correspondre aux conditions et risques prioritaires. Un tableau avec cinquante lignes peut masquer trois défauts importants. Dans le cas, retenir complétude du reporting eau, état du raccordement, traitement des réclamations, preuve fournisseurs et conformité de la communication à l'avis de séance 5.

Indicateur pédagogique	Définition	Source et réaction
Complétude eau	Mois couverts avec sources et périmètre validés / mois requis	Table et rapprochement ; lacune maintenue → revue
Conditions préalables	Nombre acceptées / nombre exigées pour l'acte	Registre ; une condition bloquante ouverte empêche l'acte dans le cas
Réclamations	Reçues, en instruction et clôturées, avec motifs	Registre agrégé ; gravité et délai à examiner
Réserves de communication	Phrases corrigées et versions vérifiées	Journal de validation ; divergence → corriger
Actions fournisseurs	Actions documentées et revues	Pièces ; retard ou nouvel impact → escalade

B. 6.2 · Une couleur n'est pas une preuve

Le statut vert doit renvoyer à une pièce et à la personne qui l'a acceptée. Jaune ne signifie pas sans importance et rouge ne signifie pas automatiquement un même remède pour toutes les lignes. Ne pas sommer les couleurs en une moyenne. Une condition bloquante peut empêcher un acte même si neuf autres sont satisfaites.

C. 6.3 · Suivre les personnes affectées

Le nombre de plaintes peut augmenter parce qu'un canal devient accessible. Une baisse peut traduire une amélioration, mais aussi une fermeture du canal. Interpréter l'indicateur avec les conditions d'accès, la gravité et les résultats des traitements. La clôture administrative d'un dossier ne suffit pas à prouver une réparation.

Exercice complémentaire · Application 5

Application 5Le tableau affiche neuf conditions satisfaites sur dix, soit 90 %. La dixième est un préalable défini comme bloquant. Peut-on décaisser parce que la moyenne est élevée ?

Corrigé détaillé · Application 5

Non dans les conventions du cas. La règle d'autorisation dépend de la nature de la condition, pas du pourcentage moyen. Identifier l'acte, la pièce manquante, le vérificateur et la décision de l'organe compétent. Un changement de condition nécessite une nouvelle analyse ; il ne peut résulter silencieusement d'une moyenne de complétude.

Approfondissement du corrigé · Identifier la condition bloquante

Démarche : Le pourcentage global compte des conditions, sans refléter leur nature. Relier la condition ouverte à l'acte demandé et au risque protégé. Vérifier si l'organe compétent peut réviser la condition et sous quelles pièces.

Portée de la réponse et erreur à éviter : Ne pas autoriser automatiquement sur 90 % de complétude. Toute modification doit être explicite et traçable, avec la justification et l'autorité.

Justification attendue : citer la pièce ou l'hypothèse utilisée, préciser ce qu'elle permet de conclure et désigner la vérification encore nécessaire. La réponse doit pouvoir être comprise par une personne qui ne partage pas vos hypothèses implicites.

D. Exercice 3 · Une moyenne peut-elle autoriser ?

Neuf conditions sur dix sont satisfaites ; la dixième bloque l'acte. Peut-on l'autoriser sur la base de 90 % ?

Répondez et nommez le prochain geste du comité.

Voir la réponse et le raisonnement · Exercice 3

Non dans la convention du cas. Identifier la condition bloquante, la pièce manquante et l'organe compétent. Revenir à la décision avant l'acte, sans diluer le préalable dans une moyenne.

Une réalisation sur la communication ne compense pas un impact fournisseur grave. Le suivi doit permettre un réexamen anticipé lorsque les faits changent.

Suite à la page suivante

Déclencheur fictif	Action proposée	Vérification avant action

VIII. 7 · ESCALADE : PRÉVOIR LA RÉACTION AVANT QUE L'ÉCART SURVIENNE

Les PRI décrivent l'escalade comme l'utilisation d'outils supplémentaires lorsque des démarches antérieures n'aboutissent pas ou qu'un enjeu urgent le nécessite [5]. Le plan pédagogique SolarOne adapte les actions aux droits de l'investisseur et à la gravité. Il ne prescrit pas une séquence juridique universelle.

Déclencheur fictif	Action proposée	Vérification avant action
Pièce manquante à échéance	Demande précise et revue rapide	Qui devait produire quoi ?
Retard répété	Réunion avec responsable supérieur et plan révisé	Ressources, cause et droits de l'investisseur
Information fausse diffusée	Circuit de correction et nouvelle validation	Périmètre, destinataires et règles applicables
Incident grave	Revue immédiate par fonctions compétentes	Mesures urgentes et obligations pertinentes
Condition contractuelle non remplie	Examen du remède prévu et retour au comité	Clause, compétence et conséquences
Absence persistante d'amélioration	Réexaminer stratégie, exposition ou poursuite	Options réalisables et effets potentiels

A. 7.1 · Éviter une escalade purement mécanique

Un incident grave peut justifier une réaction immédiate sans attendre trois réunions. Un retard administratif peut justifier une demande ciblée plutôt qu'une menace de sortie. L'action doit traiter la cause et être proportionnée au risque dans le mandat. Conserver la justification lorsque la séquence prévue change.

B. 7.2 · Documenter les progrès et les échecs

Le registre d'engagement note l'objectif, les demandes, les réponses, les preuves et les changements. Une promesse répétée sans réalisation ne compte pas comme clôture. Une amélioration vérifiée doit rester suivie si elle peut se dégrader. Le plan contient aussi la condition de sortie du suivi renforcé.

C. 7.3 · L'influence peut être partagée

Dans un financement syndiqué ou une détention collective, clarifier qui parle et qui peut agir. Une collaboration peut renforcer le dialogue, mais les responsabilités et contraintes pertinentes restent à examiner. SolarOne ne doit pas recevoir trois calendriers contradictoires sans coordination. Ne pas présumer que chaque participant dispose des droits du chef de file.

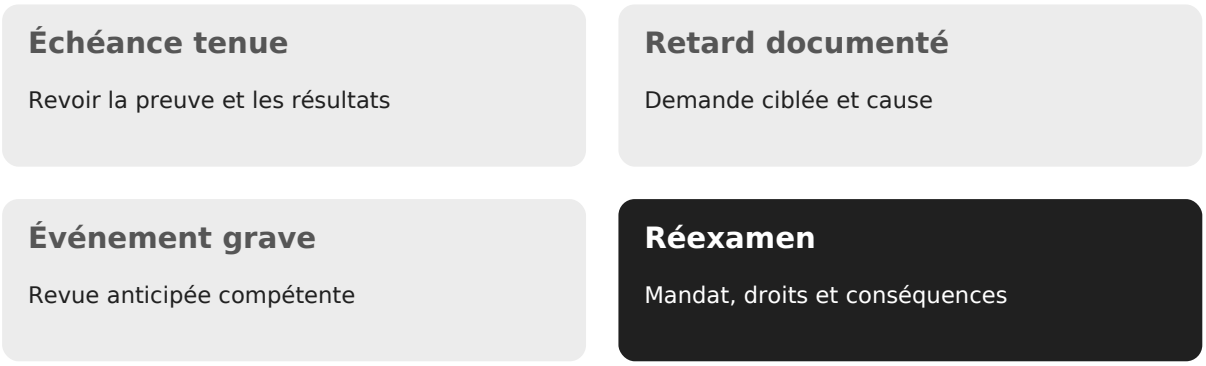


Figure 2 · Adapter le suivi aux faits · Construction pédagogique pour SolarOne.

IX. APPROFONDISSEMENT · DÉCIDER, EXERCER UNE INFLUENCE ET RÉEXAMINER

Le comité ne doit pas seulement produire une liste de conditions. Il choisit un acte, accepte ou refuse une exposition et organise une stratégie de changement. Le dossier ci-dessous est autonome : montants, droits, délais et options sont fictifs et ne modifient pas les pièces historiques de SolarOne.

A. A · Une décision sous incertitude n'est pas une décision sans méthode

Une décision peut être défendable sans garantir le résultat. Sa qualité dépend des informations utilisées, de la compréhension des mécanismes, des alternatives envisagées et de la capacité à réagir. L'incertitude peut justifier une instruction supplémentaire ; elle ne rend pas systématiquement préférable l'attente, qui a elle-même des conséquences.

Trois distinctions structurent l'arbitrage. **Une condition bloquante** détermine si l'acte peut être autorisé. **Un risque accepté** nécessite un motif, une limite et un suivi. **Une information souhaitable** peut améliorer le jugement sans être un préalable. Les classer exige un mandat et une analyse ; toutes les réserves ne doivent pas recevoir le même traitement.

La réversibilité importe également. Un échange préparatoire, un engagement ferme et un décaissement n'exposent pas de la même façon. Le comité doit comparer des actes précis, pas un « oui » abstrait et un « non » sans conséquences.

B. B · Dossier de décision : un prêteur et des droits explicites

Le prêteur étudie une tranche fictive de 100 millions MAD. Le comité peut émettre un accord de principe valable 30 jours ; celui-ci ne vaut ni signature d'un financement ni autorisation de décaissement. Le contrat proposé impose deux préalables au premier décaissement : autorisation de raccordement valide et acceptation d'un plan eau documenté. Les droits décrits ci-dessous ne deviennent opérants que si le contrat est signé.

Convention pédagogique	Levier disponible	Limite
Rapport mensuel eau	Demande contractuelle de données et d'explication des écarts	Le prêteur n'exécute pas la gestion du site
Écart documenté au plan	Demande d'un plan correctif sous 10 jours	La demande ne démontre pas que la correction est réalisée

Suite à la page suivante

Convention pédagogique	Levier disponible	Limite
Écart grave persistant après revue compétente	Retour au comité avant une tranche encore non versée	Aucun droit de récupérer une tranche déjà versée n'est supposé
Publication d'une affirmation non étayée	Demande de rectification et revue du circuit convenu	Le prêteur ne se substitue pas aux autorités

L'autorisation de raccordement est reçue. Le plan eau présente une alternative technique crédible, mais son dossier de vérification doit être finalisé sous 10 jours. Une instruction sociale a identifié une régularisation salariale à réaliser ; le comité dispose d'une marge d'appréciation sur son traitement avant engagement, mais ne peut ignorer le constat. Différer de 30 jours entraîne un coût estimé de 0,6 million MAD pour le projet ; refuser peut conduire le promoteur à chercher un autre financeur, sans certitude sur sa réussite.

C. C · Trois recommandations défendables, sous conditions différentes

Travail. Choisir une option et la défendre en 200 mots. Préciser l'acte, les raisons, les conditions bloquantes, les risques acceptés et le prochain examen. Répondre à une objection. Les chiffres ne permettent pas de calculer une valeur espérée globale : les probabilités et certains effets ne sont pas fournis.

Corrigé détaillé · Accord de principe limité

Cette option est recevable si le comité estime que l'alternative eau mérite une instruction et que l'accord de principe n'expose pas déjà le prêteur par un engagement ferme. Préciser sa validité de 30 jours et l'absence d'autorisation de décaissement. Le dossier eau reste un préalable à accepter avant tout versement.

La régularisation sociale doit être liée à une action, une preuve et une revue. Le comité peut décider qu'elle constitue également un préalable à la signature ; il doit justifier cette exigence par le constat et son mandat. L'économie du coût de délai ne justifie pas d'effacer le problème.

Objection : l'accord peut être utilisé commercialement comme preuve de financement acquis. **Réponse :** limiter explicitement la formulation autorisée et faire vérifier les communications. Si cette limite ne peut pas être tenue, le risque peut conduire à préférer le report.

Corrigé détaillé · Différer la décision

Le report est recevable si la qualité du plan eau ou la portée du constat social empêchent actuellement une recommandation suffisamment motivée. Demander les pièces discriminantes, attribuer les responsabilités et fixer une date de retour. « Attendre plus d'informations » sans question précise est une réponse incomplète.

Reconnaître le coût estimé de 0,6 million MAD, sans le présenter comme automatiquement supporté par le prêteur. Expliquer pourquoi le gain d'information ou la correction attendue justifie ce délai. Si les travaux pourraient être examinés en 10 jours, le choix de 30 jours nécessite un motif supplémentaire.

Objection : le report peut retarder une activité utile. **Réponse :** comparer un calendrier d'instruction accéléré et les conséquences d'un engagement prématuré. Le caractère renouvelable ne supprime pas l'enjeu eau et social.

Corrigé détaillé · Refuser l'acte demandé

Le refus est défendable si le dossier révèle une incapacité à respecter les conditions ou si le promoteur refuse la remédiation et les mécanismes de vérification. Il l'est moins si la seule justification est une pièce susceptible d'être obtenue rapidement, sans autre analyse.

Nommer les motifs et le périmètre : refus de la tranche proposée, pas jugement définitif sur toute activité solaire. Examiner la conséquence possible d'un autre financement sans en inventer les conditions. Refuser réduit l'exposition du prêteur ; il ne prouve pas la disparition des impacts.

Objection : le prêteur abandonne un levier d'influence. **Réponse :** expliquer pourquoi ce levier est insuffisant ou non crédible dans les faits retenus. Une politique d'engagement ne doit pas maintenir une exposition quelle que soit la réponse de l'entreprise.

D. D · Du contrôle à une stratégie d'influence

Le contrôle vérifie une condition ; l'engagement cherche à obtenir un changement. Un relevé conforme répond à une demande d'information. Une modification durable des pratiques d'approvisionnement en eau demande des moyens, des décisions et un suivi. Le dialogue sert cette trajectoire, mais son nombre de réunions n'est pas le résultat recherché.

La note IPSF sur le stewardship souligne l'importance des objectifs, des leviers, du suivi et des difficultés d'attribution. Elle fournit un cadre de discussion, sans créer les droits d'un investisseur. Source : IPSF, novembre 2024.

Plan fictif à 90 jours	Résultat attendu	Preuve et décision
J0-J10 : instruction	Plan eau accepté ou lacunes identifiées ; voie de régularisation sociale définie	Pièces techniques, examen social et recommandation sur signature
J11-J30 : mise en œuvre	Actions prioritaires exécutées et collecte sécurisée	Constats de réalisation ; acceptation des préalables par l'autorité désignée
J31-J60 : fonctionnement	Dispositif utilisé sur une période complète ; écarts expliqués	Rapports rapprochés ; tests du contrôle et examen des personnes affectées
J61-J90 : résultats et apprentissage	Évolution documentée des prélèvements, pratiques et difficultés sociales	Revue des effets et des limites ; adaptation du plan ou escalade

La baisse d'un volume peut provenir d'une baisse de production plutôt que d'une meilleure pratique. Examiner activité, météo, saison et changement de périmètre avant d'attribuer le résultat à l'engagement. Un indicateur d'intensité peut compléter le volume, mais ne remplace pas l'examen de la pression locale ni des personnes concernées.

E. E · Fait nouveau : une plainte après le premier versement

À J45, une plainte documentée signale que des livraisons proviennent d'un point non inclus dans le plan accepté. Un premier versement a eu lieu ; une deuxième tranche reste à examiner. La réalité et la portée de l'approvisionnement doivent être vérifiées. La plainte constitue un signal sérieux, pas une preuve automatique de toutes les allégations.

Corrigé détaillé · Revoir sans inventer un pouvoir

Instruction immédiate. Identifier source, périodes, volumes, statut de l'approvisionnement et personnes affectées ; conserver la plainte et solliciter les pièces contradictoires. Déterminer les mesures de prévention nécessaires pendant l'examen avec les fonctions compétentes.

Décision sur la tranche suivante. Utiliser le droit de revue prévu et les conclusions disponibles. Un écart grave persistant peut justifier de ne pas autoriser la tranche encore non versée. La décision doit être motivée ; la plainte seule ne rend pas toute sanction automatique.

Limite. Le dossier ne donne aucun droit de récupérer le premier versement ni de prendre la gestion du site. Examiner les droits réellement convenus au lieu de proposer un levier spectaculaire mais inexistant.

Remédiation. Corriger le plan et les pratiques si le fait est établi ; examiner les effets pour les personnes ; revoir le contrôle des livraisons et la communication concernée. Une modification du rapport n'est pas une réparation. L'OCDE distingue prévention, suivi et réponses aux impacts dans sa démarche de diligence. Source : OCDE, guide de diligence.

F. F · Évaluer le jugement, pas la conformité à une phrase modèle

Pour cette simulation formative, une grille pédagogique sur 20 peut attribuer : 4 points au mandat et à l'acte ; 4 aux faits, incertitudes et sources ; 4 à l'arbitrage et à l'objection ; 4 aux conditions et leviers exécutables ; 4 au suivi, aux effets et au réexamen. Ce barème est propre à l'exercice et ne modifie pas celui de l'évaluation finale.

Une recommandation différente du corrigé reste recevable si elle respecte les faits, le mandat et les droits, justifie les conséquences et traite les conditions essentielles. Une réponse perd en qualité si elle invente une probabilité, un droit ou une preuve ; si elle réduit tous les impacts à une couleur ; ou si elle ne précise pas ce que sa décision autorise.

G. G · Synthèse du module et préparation à l'audit final

Les six séances convergent vers une note qui distingue responsabilités, risques, exigences, qualification, communication et influence. L'audit final ne demande pas de reproduire tous les tableaux : il demande de sélectionner les constats décisifs, de les soutenir par les pièces et de proposer des corrections exécutables. Les consignes et le barème publiés dans l'espace d'évaluation finale restent la référence pour le travail à remettre.

X. EXEMPLE PRATIQUE · DONNÉES EAU

Suite à la page suivante

Champ	Exemple guidé · Données eau

A. Une réponse complète à analyser

Champ	Exemple guidé · Données eau
Acte	Décision de décaissement dans le mandat fictif
Condition	Complétude du trimestre et du périmètre contractuel
Preuve	Table, sources, rapprochement ; mai documenté ou traitement accepté
Producteur	Responsable exploitation
Vérificateurs	Équipe E&S et contrôle désignés
Moment	Avant l'autorisation de décaissement
Si écart	Retour au comité dans son mandat ; droits contractuels à vérifier
Suivi	J+30 pièces ; J+60 actions ; J+90 résultats
Réserve	Aucun décaissement automatique sur une moyenne de complétude

Cette ligne décrit une condition pédagogique et non un droit universel de suspension. Le registre distingue production, acceptation de la preuve et décision. Le plan à 90 jours commence au jalon convenu ; un événement grave déclenche une revue anticipée.

XI. CAS DE SYNTHÈSE

A. Quelle décision recommandez-vous dans le mandat donné, avec trois conditions prioritaires et une réaction à un fait nouveau ?

Proposition de réponse synthétique

Décision : accord de principe limité à poursuivre l'instruction. Justification : pièces financières, opérationnelles et E&S incomplètes. Conditions : revue financière, raccordement, données eau et communication avant les actes concernés ; plan à 90 jours et revue anticipée si fait grave.

Dossier du cas et corrigés

Le comité examine une demande fictive d'investissement de 40 millions MAD dans SolarOne. Le budget technique examiné en séance 4 est de 200 millions : il est un sous-ensemble pédagogique du projet global évoqué en séance 2, et non le montant de cet investissement. Aucune analyse de valorisation n'est fournie ; l'exercice porte sur gouvernance, conditions et suivi. Le comité doit demander une revue financière avant une autorisation finale qui la nécessiterait.

Pièce	Fait disponible	Conséquence à instruire
A · Mandat	Comité autorisé à recommander un accord de principe, pas à signer seul	Ne pas annoncer un décaissement autorisé
B · Eau	2 100 m3 connus ; mai incomplet	Donnée partielle, pas total trimestriel
C · Raccordement	Confirmation finale non jointe	Vérifier dépendance opérationnelle
D · Qualification	140/200 millions étayés contractuellement	70 %, sans label global
E · Communication	Cinq phrases excessives identifiées	Réviser avant diffusion
F · Réclamations	Deux dossiers ouverts	Instruction, accès et suivi
G · Fournisseur	Alerte non instruite	Diligence adaptée à la criticité

Suite à la page suivante

Pièce	Fait disponible	Conséquence à instruire
H · Assurance	Eau exploitation, six mois, niveau limité	Ne pas étendre la conclusion
I · Financier	Rendement annoncé sans dossier validé	Revue financière nécessaire
J · Intérêts	Un membre lié au fournisseur	Déclaration et gestion de participation

Corrigé · Une décision conditionnelle défendable

Le comité recommande un accord de principe limité à la poursuite de l'instruction d'un investissement de 40 millions MAD. Cette recommandation n'autorise ni signature finale ni décaissement dans le mandat fictif. Le dossier financier, le raccordement et certaines pièces environnementales et sociales restent incomplets. La présence d'une activité solaire ne résout pas ces réserves. Le comité exige une revue financière avant toute décision finale d'investissement et une vérification du document de raccordement par les fonctions compétentes. Il demande de compléter le tableau eau du trimestre, de rapprocher les sources et de traiter le relevé de mai ; les 2 100 m3 connus ne seront pas présentés comme un total complet. L'équipe E&S instruit l'alerte fournisseur et les deux réclamations, avec une appréciation de leur criticité et des actions pertinentes. La qualification budgétaire est maintenue à 140 millions sur 200, soit 70 %, dans la grille contractuelle fictive ; aucune conformité taxonomique globale n'est affirmée. La brochure est corrigée avant diffusion et la mention d'assurance reste limitée à son objet réel. Le membre lié au fournisseur déclare sa situation et ne valide pas seul la pièce concernée. Le secrétaire consigne les réserves et les responsabilités. Le comité fixe une revue à J+30 pour apprécier les pièces reçues, une revue à J+60 des réalisations et un bilan à J+90 des résultats et suites. Chaque étape distingue engagement promis, action réalisée et effet observé. Aucun acte dépendant d'une condition bloquante ne sera recommandé avant son acceptation par le vérificateur désigné. Les droits et remèdes de l'investisseur doivent être établis dans les documents pertinents ; ils ne sont pas créés par la note du cours. Le plan d'engagement désigne un interlocuteur chez SolarOne et un responsable chez l'investisseur pour chaque priorité. Il ne mesure pas seulement les réunions : il suit les documents acceptés, les actions réalisées et les résultats observés. Le tableau des réclamations distingue réception, instruction et clôture motivée, sans exposer les personnes dans les communications publiques. Un fait grave ou une divergence entre les preuves et la brochure déclenchera une revue anticipée. Le procès-verbal conservera les avis minoritaires et les changements de diagnostic. Le comité devra enfin expliciter ce qui permettrait de lever chaque réserve et ce qui conduirait à différer ou refuser la décision finale.

Cette réponse est une possibilité, pas une option unique obligatoire. Différer toute recommandation peut être défendable si l'étudiant explique que les inconnues empêchent même un accord de principe. Refuser peut l'être avec des motifs étayés ; une phrase « trop risqué » sans lien au dossier ne suffit pas. Ce qui est évalué ici de manière formative est la cohérence entre faits, mandat, décision, conditions et suivi.

Corrigé · Plan à 90 jours

Étape fictive	Objet	Preuve de revue
Avant l'acte concerné	Préalables financiers, opérationnels et de communication	Signatures des vérificateurs
J+30	Pièces et instruction des alertes	Table des conditions datée
J+60	Réalisation des actions	Preuves et constat des écarts
J+90	Résultats et poursuite de l'engagement	Note de réexamen motivée
À tout événement grave	Revue anticipée	Trace des faits et décision compétente

Exercice complémentaire · Application 6

Application 6À J+30, la brochure est corrigée mais l'alerte fournisseur révèle un impact plus grave qu'anticipé. Le comité peut-il maintenir son diagnostic initial sans changement ?

Corrigé détaillé · Application 6

Il doit réexaminer les faits et leur portée, demander les mesures pertinentes et revoir les conditions dans son mandat. Le progrès sur la brochure ne compense pas la gravité nouvelle. Déclencher la revue adaptée plutôt qu'attendre automatiquement J+90. Examiner prévention, remédiation et conséquences pour l'acte proposé ; ne pas présumer une sortie ou un remède contractuel sans vérifier les droits.

Approfondissement du corrigé · Réagir à un fait nouveau

Démarche : Examiner gravité, crédibilité, périmètre et personnes exposées ; déterminer les réponses immédiates et les pièces complémentaires. Revenir au comité selon le mandat et les règles d'escalade.

Portée de la réponse et erreur à éviter : J+90 n'impose pas d'attendre face à un événement important. Une amélioration marketing ne compense pas un risque grave nouveau ; vérifier les droits avant toute conséquence contractuelle.

Justification attendue : citer la pièce ou l'hypothèse utilisée, préciser ce qu'elle permet de conclure et désigner la vérification encore nécessaire. La réponse doit pouvoir être comprise par une personne qui ne partage pas vos hypothèses implicites.

XII. SYNTHÈSE GÉNÉRALE DU MODULE

Compétence du module	Preuve observable dans votre dossier
Gouverner	Mandat et responsabilités explicites
Contrôler	Risque lié à un contrôle et une preuve
Déterminer le champ	Instrument, entité, période et conclusion
Qualifier	Critère, donnée, réserve et ratio
Communiquer	Phrase cohérente avec son objet de preuve
Décider et suivre	Conditions, vérificateurs et réaction aux écarts

Le fil conducteur complet. La gouvernance donne le mandat ; le contrôle produit une preuve ; la conformité établit le champ ; la qualification décrit une propriété ; la communication respecte sa portée ; le comité décide et organise le réexamen.

Critère formatif	Question de relecture
Exactitude	Les chiffres et périmètres correspondent-ils aux pièces ?
Argumentation	Chaque conclusion est-elle reliée à un fait ou une source ?
Mandat	La décision reste-t-elle dans la compétence définie ?
Exécution	Les conditions sont-elles vérifiables ?
Adaptation	Le plan indique-t-il quand et pourquoi réexaminer ?

Vérifier les acquis · cinq questions

Un engagement est-il une réunion ? Pas nécessairement : il vise un changement. Une condition est-elle un vœu ? Non : elle précise acte, preuve et vérification. 90 % de complétude autorise-t-il tout acte ? Non si un préalable bloquant reste ouvert. La sortie prouve-t-elle un impact amélioré ? Non. Le comité peut-il déléguer toute responsabilité à une revue externe ? Non : il doit comprendre et respecter son objet et ses limites.

A. Synthèse approfondie · Une décision défendable et révisable

Dimension	Conclusion à étayer	Confusion à éviter
Mandat	Autorité et acte définis	Un avis pris pour autorisation de décaissement
Conditions	Critère, preuve, vérificateur et échéance	Réserve générale impossible à tester
Engagement	Objectif et progrès documentés	Réunions prises pour impact
Réexamen	Déclencheurs, droits et trace des décisions	Attendre J+90 malgré un fait grave

Le dossier intégré conserve six dimensions : gouvernance, risques, exigences, qualification, communication et suivi. Elles apportent des questions complémentaires ; une réussite dans l'une ne neutralise pas une défaillance critique dans une autre. La note doit expliquer décision, réserves, conditions et prochaine revue.

XIII. SOURCES OFFICIELLES ET LECTURES

Vérification documentaire : 6 octobre 2026. Les données, clauses, règles du prêteur et décisions de SolarOne sont fictives. Les références fondent les distinctions indiquées ; les méthodes de comité et exercices sont des constructions pédagogiques. Les textes historiques sont identifiés : une décision réelle demande la version et le champ applicables.

1. PRI · Définition des approches d'investissement responsable, 2023Définition du stewardship. Page officielle indexée ; accès intégral limité lors de préparation.
2. OCDE · Principes de gouvernance du G20 et de l'OCDE, 2023Investisseurs, responsabilités du conseil, transparence, durabilité et résilience.
3. OCDE · Guide de diligence, 2018Démarche fondée sur les risques et continuité de la diligence.
4. IFC · Cadre de durabilité, 2012Gestion environnementale et sociale dans le périmètre IFC ; vérifier incorporation contractuelle.
5. PRI · Making voting count, 2021Vote et escalade. Référence officielle indexée, accès intégral limité lors de préparation ; ne vaut pas analyse des droits d'un investisseur particulier.

Conserver titre, version, date de consultation, passage pertinent et conclusion soutenue. Un communiqué ou un guide facilite l'analyse mais ne remplace pas le texte applicable lorsqu'une décision en dépend.

A. Références des compléments · 11 octobre 2026

1. IPSF · Stewardship and engagement in transition finance note, novembre 2024. Document ajouté par l'enseignant ; résumé exécutif et introduction.
2. OCDE · Principes G20/OCDE de gouvernance, 2023. Responsabilités du conseil et investisseurs.
3. OCDE · Guide de diligence pour une conduite responsable, 2018. Diligence, suivi et réponses aux impacts.

Les grilles de raisonnement, corrigés et synthèses ajoutés sont des constructions pédagogiques appuyées sur ces références et sur les pièces fictives du cours.